

SLUŽBENI GLASNIK

OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

Službeno glasilo

GODINA 2019	BROJ :IV	BOSANSKO GRAHOVO 11.03.2019. god
--------------------	-----------------	---

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu „za davanje konačnog i obavezujućeg mišljenja“ u vezi ustavnosti odredbe člana 4. tačka 8. Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa – Tarifni broj 8. Tarife komunalnih taksi na području Opštine Bosansko Grahovo, na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), a u vezi sa članom 41. stav 2. alineja 1. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16), na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 17.12.2018. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Odbacuje se zahtjev „za davanje konačnog i obavezujućeg mišljenja“ o saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine odredbe člana 4. tačka 8. Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa – Tarifni broj 8. Tarife komunalnih taksi na području Opštine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 4/17), jer podnosilac zahtjeva nije ovlašten za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine i jer u ostavljenom roku nije otklonio nedostatke na koje mu je ukazano.

2. Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo“.

O b r a z l o ž e n j e

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Podnosilac zahtjeva je sudija Kantonalnog suda u Livnu Ana Krstanović (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva).

Predmet zahtjeva je, kako je označeno u samom zahtjevu, „davanje konačnog i obavezujućeg mišljenja“ u vezi ustavnosti odredbe člana 4. tačka 8. Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa – Tarifni broj 8. iz Tarife komunalnih taksi na području Opštine Bosansko Grahovo (u daljem tekstu: osporene odredbe).

2. Bitni navodi podnosioca zahtjeva

Podnosilac zahtjeva je podneskom broj: 10 0 U 004273 17 U od 19.01.2018. godine, koji je zaprimljen dana 24.01.2018. godine u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije), obavijestio Sud da rješava upravni spor po tužbi tužioca JP HT d.d Mostar protiv akta Drugostepenog žalbenog vijeća Opštine Bosansko Grahovo broj 01-1-15-UP-4/17 od 06.11.2017. godine. Nadalje, navodi da tužilac u ovom upravnom sporu zahtjeva od Kantonalnog suda u Livnu da zatraži od Ustavnog suda Federacije ocjenu ustavnosti osporenih odredbi koji bi trebao da donese „konačno i obavezujuće

mišljenje“ o saglasnosti osporenih odredbi sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Procesne pretpostavke za postupanje po zahtjevu

Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-3/18 od 07.02.2018. godine zatražio od Kantonalnog suda u Livnu da svoj zahtjev uskladi sa čl. IV.C.3.10.(4) i IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu je skrenuta pažnja na činjenice da Ustavni sud Federacije ne donosi „konačna i obavezujuća mišljenja“ o ustavnosti nekog opšteg akta, u konkretnom slučaju osporenih odredbi i da Ustavni sud Federacije nije mogao ustanoviti da li je Kantonalni sud donio rješenje o prekidu postupka sa zaključkom zbog čega smatra da odgovarajuća odluka, na osnovu koje bi trebalo riješiti taj upravni spor, nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Zatraženo je dostavljanje na uvid kompletnog spisa Kantonalnog suda povodom kojeg je pokrenut postupak, kao i preciziranje zahtjeva. Na kraju, Ustavni sud Federacije je upozorio ovaj Kantonalni sud na posljedice nepostupanja po aktu Suda.

Predsjednik Kantonalnog suda u Livnu je podneskom broj: 10 0 U 004273 17 U od 19.02.2018. godine dostavio Ustavnom sudu Federacije traženi spis, uz obavijest da je doneseno rješenje o prekidu postupka dana 19.01.2018. godine, i izjašnjenje da je „potrebno utvrditi ustavnost odredbe člana 4. tarifni broj 8. Tarife komunalnih taksi, „Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 4/17 (taksa na korištenje uređaja i opreme).“

4. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član IV. C. 3.10. (4)

(4) Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu predoči Vrhovni sud ili neki kantonalni sud a koja se pojave u toku postupka pred tim sudom.

IV. C. 3.11.

Član

Kad Vrhovni sud, ili kantonalni sud, u toku postupka koji se vodi pred sudom, smatraju da odgovarajući zakon nije u skladu sa ovim ustavom, prekinut će postupak i predočiti predmet Ustavnom sudu u skladu sa članom IV.C.10. (3).

B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03)

Član 26. stav 1.

Ustavni sud na sjednici bez rasprave odlučuje o odbacivanju zahtjeva kada nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu, kada podnosilac zahtjeva nije ovlašten za pokretanje postupka, kada zahtjev nije podnesen u zakonu predviđenom roku, kada je Ustavni sud o toj stvari već odlučio ili kada ne postoje druge procesne pretpostavke o suštini stvari.

Član 36.

Zahtjev za ocjenjivanje ustavnosti treba da sadrži naziv ustava kantona, zakona ili drugog propisa organa federalne, kantonalne ili opštinske vlasti (u daljem tekstu: ustav kantona, zakon ili drugi propis) i naznaku odredaba koje se osporavaju, kao i ustavno pitanje koje se pojavilo u toku postupka pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Sudom za ljudska prava ili kantonalnim sudom, te ako je propis objavljen i naziv i broj službenog glasila u kome je objavljen, odredbu Ustava za koju se smatra da je povrijeđena; navode, činjenice i dokaze na kojima se zahtjev zasniva; druge podatke i priloge od značaja za ocjenjivanje ustavnosti i potpis ovlaštenog lica, ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, br. 40/10 i 18/16)

Član

41.

Rješenje o odbacivanju zahtjeva

Kad sud na sjednici bez javne rasprave donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva pridržavaće se razloga navedenih u članu 26. stav 1. Zakona i rješenja zasnivati na samo jednom razlogu, ukoliko Sud ne odluči drugačije.

Ako ne postoje druge procesne pretpostavke za odlučivanje o biti stvari, osim onih izričito navedenih u stavu 1. člana 26. Zakona, u rješenju se izričito navodi o kojim se procesnim pretpostavkama radi. Te druge pretpostavke mogu biti, naročito:

- da u ostavljenom roku podnosilac nije otklonio nedostatke na koje mu je ukazano ili ih nije uklonio onako kao mu je naloženo,
- da osporeni opšti akt nije na snazi,
- da se radi o zahtjevu o kojem je Sud već odlučio ili da se radi o zahtjevu iste pravne i činjenične prirode u kojem je Sud već zauzeo stanovišta i sl.

(...)

5. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Rješavajući po navedenom zahtjevu, Ustavni sud Federacije je utvrdio sljedeće relevantne činjenice i to:

Zahtjev kojim je pokrenut postupak je sačinjen i dostavljen od strane sudije Kantonalnog suda u Livnu, a ne od toga suda kao organa koga predstavlja predsjednik suda koji je ovlašten za predočavanje ustavnog pitanja pred Ustavnim sudom Federacije, kako to nalažu odredbe člana IV.C.3.10 (4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Aktivnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva imaju isključivo Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalni sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine kao organi sudske vlasti, te zahtjev za ocjenu ustavnosti u vidu predočavanja ustavnih pitanja pred ovim sudom mogu pokrenuti isključivo navedeni organi sudske vlasti, potpisani od strane ovlaštenih zastupnika, predsjednika tih sudova.

S druge strane, zahtjev za davanje mišljenja pred ovim sudom, u smislu člana IV.B.3. 7 d) (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, mogu zatražiti i time pokrenuti postupak za davanje mišljenja zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Federacije je zatražio pojašnjenje i preciziranje zahtjeva na način da bude usklađen sa ustavnim i zakonskim normama, a Kantonalni sud u Livnu nije u cijelosti postupio po jasnim uputama, čime se stekao, osim utvrđene činjenice da je isti pokrenut od strane neovlaštenog lica, još jedan uslov za njegovo odbacivanje.

Stoga je donesena odluka kao u izreci.

Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, sudije Suda.

Broj: U – 3/18

Dana: 17.12.2018. godine

Predsjednica

Ustavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovine

Aleksandra Martinović

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu „za davanje konačnog i obvezujućeg mišljenja“ u svezi ustavnosti odredbe članka 4. točka 8. Odluke o komunalnim pristojbama i Tarifi komunalnih pristojba – Tarifni broj 8. Tarife komunalnih pristojbi na području Općine Bosansko Grahovo, na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), a u svezi s člankom 41. stavak 2. alineja 1. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16), na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 17.12.2018. godine, donio je

R J E Š E N J E

1. Odbacuje se zahtjev „za davanje konačnog i obvezujućeg mišljenja“ o suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine odredbe članka 4. točka 8. Odluke o komunalnim pristojbama i Tarifi komunalnih pristojba – Tarifni broj 8. Tarife komunalnih pristojbi na području Općine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Općine Bosansko Grahovo“, broj: 4/17), jer podnositelj zahtjeva nije ovlašten za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom

Federacije Bosne i Hercegovine i jer u ostavljenom roku nije otklonio nedostatke na koje mu je ukazano.

2. Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku Općine Bosansko Grahovo“.

O b r a z l o ž e n j e

6. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Podnositelj zahtjeva je sutkinja Kantonalnog suda u Livnu Ana Krstanović (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

Predmet zahtjeva je, kako je označeno u samom zahtjevu, „davanje konačnog i obvezujućeg mišljenja“ u svezi ustavnosti odredbe članka 4. točka 8. Odluke o komunalnim pristojbama i Tarifi komunalnih pristojbi – Tarifni broj 8. iz Tarife komunalnih pristojbi na području Općine Bosansko Grahovo (u daljnjem tekstu: osporene odredbe).

7. Bitni navodi podnositelja zahtjeva

Podnositelj zahtjeva je podneskom broj: 10 0 U 004273 17 U od 19.01.2018. godine, koji je zaprimljen dana 24.01.2018. godine u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije), obavijestio Sud da rješava upravni spor po tužbi tužitelja JP HT d.d Mostar protiv akta Drugostupanjskog žalbenog vijeća Općine Bosansko Grahovo broj 01-1-15-UP-4/17 od 06.11.2017. godine. Nadalje, navodi da tužitelj u ovom upravnom sporu zahtijeva od Kantonalnog suda u Livnu da zatraži od Ustavnog suda Federacije ocjenu ustavnosti osporenih odredbi koji bi trebao da donese „konačno i obvezujuće mišljenje“ o suglasnosti osporenih odredbi sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

8. Procesne pretpostavke za postupanje po zahtjevu

Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-3/18 od 07.02.2018. godine zatražio od Kantonalnog suda u Livnu da svoj zahtjev

usklađi s čl. IV.C.3.10.(4) i IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu je skrenuta pažnja na činjenice da Ustavni sud Federacije ne donosi „konačna i obvezujuća mišljenja“ o ustavnosti nekog općeg akta, u konkretnom slučaju osporenih odredbi i da Ustavni sud Federacije nije mogao ustanoviti da li je Kantonalni sud donio rješenje o prekidu postupka sa zaključkom zbog čega smatra da odgovarajuća odluka, na temelju koje bi trebalo riješiti taj upravni spor, nije sukladna sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Zatraženo je dostavljanje na uvid kompletnog spisa Kantonalnog suda povodom kojeg je pokrenut postupak, kao i preciziranje zahtjeva. Na kraju, Ustavni sud Federacije je upozorio ovaj Kantonalni sud na posljedice nepostupanja po aktu Suda.

Predsjednik Kantonalnog suda u Livnu je podneskom broj: 10 0 U 004273 17 U od 19.02.2018. godine dostavio Ustavnom sudu Federacije traženi spis, uz obavijest da je doneseno rješenje o prekidu postupka dana 19.01.2018. godine, i izjašnjenje da je „potrebno utvrditi ustavnost odredbe članka 4. tarifni broj 8. Tarife komunalnih pristojbi, „Službeni glasnik Općine Bosansko Grahovo“, broj: 4/17 (pristojba na korištenje uređaja i opreme).“

9. Relevantno pravo

D. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Članak IV. C. 3.10. (4)

(4) Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu predoči Vrhovni sud ili neki kantonalni sud a koja se pojave u tijeku postupka pred tim sudom.

Članak IV. C. 3.11.

Kad Vrhovni sud, ili kantonalni sud, u tijeku postupka koji se vodi pred sudom, smatraju da odgovarajući zakon nije sukladan sa ovim ustavom, prekinut će postupak i predočiti predmet Ustavnom sudu sukladno članku IV.C.10. (3).

E. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03)

Članak 26. stavak 1.

Ustavni sud na sjednici bez rasprave odlučuje o odbacivanju zahtjeva kada nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu, kada podnositelj zahtjeva nije ovlašten za pokretanje postupka, kada zahtjev nije podnesen u zakonu predviđenom roku, kada je Ustavni sud o toj stvari već odlučio ili kada ne postoje druge procesne pretpostavke o suštini stvari.

Članak 36.

Zahtjev za ocjenjivanje ustavnosti treba da sadrži naziv ustava kantona, zakona ili drugog propisa organa federalne, kantonalne ili općinske vlasti (u daljnjem tekstu: ustav kantona, zakon ili drugi propis) i naznaku odredaba koje se osporavaju, kao i ustavno pitanje koje se pojavilo u tijeku postupka pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Sudom za ljudska prava ili kantonalnim sudom, te ako je propis objavljen i naziv i broj službenog glasila u kome je objavljen, odredbu Ustava za koju se smatra da je povrijeđena; navode, činjenice i dokaze na kojima se zahtjev temelji; druge podatke i priloge od značaja za ocjenjivanje ustavnosti i potpis ovlaštene osobe, ovjeren pečatom podnositelja zahtjeva.

F. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, br. 40/10 i 18/16)

Članak 41.

Rješenje o odbacivanju zahtjeva

Kad sud na sjednici bez javne rasprave donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva pridržavaće se razloga navedenih u članku 26. stavak 1. Zakona i rješenja temeljiti na samo jednom razlogu, ukoliko Sud ne odluči drugačije.

Ako ne postoje druge procesne pretpostavke za odlučivanje o biti stvari, osim onih izričito navedenih u stavku 1. članka 26. Zakona, u rješenju se izričito navodi o kojim se

procesnim pretpostavkama radi. Te druge pretpostavke mogu biti, posebice:

- da u ostavljenom roku podnositelj nije otklonio nedostatke na koje mu je ukazano ili ih nije uklonio onako kao mu je naloženo,
- da osporeni opći akt nije na snazi,
- da se radi o zahtjevu o kojem je Sud već odlučio ili da se radi o zahtjevu iste pravne i činjenične prirode u kojem je Sud već zauzeo stanovišta i sl.

(...)

10. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Rješavajući po navedenom zahtjevu, Ustavni sud Federacije je utvrdio sljedeće relevantne činjenice i to:

Zahtjev kojim je pokrenut postupak je sačinjen i dostavljen od strane sutkinje Kantonalnog suda u Livnu, a ne od toga suda kao organa koga predstavlja predsjednik suda koji je ovlašten za predočavanje ustavnog pitanja pred Ustavnim sudom Federacije, kako to nalažu odredbe članka IV.C.3.10 (4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Aktivnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva imaju isključivo Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalni sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine kao organi sudbene vlasti, te zahtjev za ocjenu ustavnosti u vidu predočavanja ustavnih pitanja pred ovim sudom mogu pokrenuti isključivo navedeni organi sudbene vlasti, potpisani od strane ovlaštenih zastupnika, predsjednika tih sudova.

S druge strane, zahtjev za davanje mišljenja pred ovim sudom, u smislu članka IV.B.3. 7 d) (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, mogu zatražiti i time pokrenuti postupak za davanje mišljenja zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Federacije je zatražio pojašnjenje i preciziranje zahtjeva na način da bude usklađen sa ustavnim i zakonskim normama, a Kantonalni sud u Livnu nije u cijelosti postupio po jasnim uputama, čime se stekao, osim utvrđene činjenice da je isti pokrenut od strane neovlaštene osobe, još jedan uvjet za njegovo odbacivanje.

Stoga je donesena odluka kao u izreci.

Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, suci Suda.

Broj: U-3/18

Dana: 17.12.2018. godine

Predsjednica

Ustavnog suda Federacije

Aleksandra Martinović

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучујући о захтјеву „за давање коначног и обавезујућег мишљења“ у вези уставности одредбе члана 4. тачка 8. Одлуке о комуналним таксама и Тарифи комуналних такса – Тарифни број 8. Тарифе комуналних такси на подручју Општине Босанско Грахово, на основу члана 26. став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03), а у вези са чланом 41. став 2. алинеја 1. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 40/10 и 18/16), на сједници без јавне расправе одржаној дана 17.12.2018. године, донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Одбацује се захтјев „за давање коначног и обавезујућег мишљења“ о сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине одредбе члана 4. тачка 8. Одлуке о комуналним таксама и Тарифи комуналних такса – Тарифни број 8. Тарифе комуналних такса на подручју Општине Босанско Грахово („Службени гласник Општине Босанско Грахово“, број: 4/17), јер подносилац захтјева није овлашћен за покретање поступка пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине и јер у остављеном року није отклонио недостатке на које му је указано.

2. Рјешење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеном гласнику Општине Босанско Грахово“.

О б р а з л о ж е њ е

11. Подносилац захтјева и предмет захтјева

Подносилац захтјева је судија Кантоналног суда у Ливну Ана Крстановић (у даљем тексту: подносилац захтјева).

Предмет захтјева је, како је означено у самом захтјеву, „давање коначног и обавезујућег мишљења“ у вези уставности одредбе члана 4. тачка 8. Одлуке о комуналним таксама и Тарифи комуналних такса – Тарифни број 8. из Тарифе комуналних такси на подручју Општине Босанско Грахово (у даљем тексту: оспорене одредбе).

12. Битни наводи подносиоца захтјева

Подносилац захтјева је поднеском број: 10 0 У 004273 17 У од од 19.01.2018. године, који је запримљен дана 24.01.2018. године у Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације), обавијестио Суд да рјешава управни спор по тужби тужиоца ЈП ХТ д.д Мостар против акта Другостепеног жалбеног вијећа Општине Босанско Грахово број 01-1-15-УП-4/17 од 06.11.2017. године. Надаље, наводи да тужилац у овом управном спору захтијева од Кантоналног суда у Ливну да затражи од Уставног суда Федерације оцјену уставности оспорених одредби који би требао да донесе „коначно и обавезујуће мишљење“ о сагласности оспорених одредби са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

13. Процесне претпоставке за поступање по захтјеву

Уставни суд Федерације је актом број: У-3/18 од 07.02.2018. године затражио од Кантоналног суда у Ливну да свој захтјев усклади са чл. IV.Ц.3.10.(4) и IV.Ц.3.11. Устава Федерације Босне и Херцеговине, при чему је скренута пажња на чињенице да Уставни суд Федерације не доноси „коначна и обавезујућа мишљења“ о уставности неког општег акта, у конкретном случају оспорених

одредби и да Уставни суд Федерације није могао установити да ли је Кантонални суд донио рјешење о прекиду поступка са закључком због чега сматра да одговарајућа одлука, на основу које би требало ријешити тај управни спор, није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Затражено је достављање на увид комплетног списка Кантоналног суда поводом којег је покренут поступак, као и прецизирање захтјева. На крају, Уставни суд Федерације је упозорио овај Кантонални суд на посљедице непоступања по акту Суда.

Предсједник Кантоналног суда у Ливну је поднеском број: 10 0 У 004273 17 У од 19.02.2018. године доставио Уставном суду Федерације тражени спис, уз обавијест да је донесено рјешење о прекиду поступка дана 19.01.2018. године, и изјашњење да је „потребно утврдити уставност одредбе члана 4. тарифни број 8. Тарифе комуналних такси, „Службени гласник Општине Босанско Грахово“, број: 4/17 (такса на коришћење уређаја и опреме).“

14. Релевантно право

Г. Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан IV. Ц. 3.10. (4)

(4) Уставни суд одлучује и о уставним питањима која му предочи Врховни суд или неки кантонални суд а која се појаве у току поступка пред тим судом.

Члан

IV. Ц. 3.11.

Кад Врховни суд, или кантонални суд, у току поступка који се води пред судом, сматрају да одговарајући закон није у складу са овим уставом, прекинут ће поступак и предочити предмет Уставном суду у складу са чланом IV.Ц.10. (3).

Н. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03)

Члан 26. став 1.

Уставни суд на сједници без расправе одлучује о одбацивању захтјева када није надлежан за одлучивање о захтјеву, када подносилац захтјева није овлашћен за покретање поступка, када захтјев није поднесен у закону предвиђеном року, када је Уставни суд о тој ствари већ одлучио или када не постоје друге процесне претпоставке о суштини ствари.

Члан 36.

Захтјев за оцјењивање уставности треба да садржи назив устава кантона, закона или другог прописа органа федералне, кантоналне или општинске власти (у даљем тексту: устав кантона, закон или други пропис) и назнаку одредаба које се оспоравају, као и уставно питање које се појавило у току поступка пред Врховним судом Федерације Босне и Херцеговине, Судом за људска права или кантоналним судом, те ако је пропис објављен и назив и број службеног гласила у коме је објављен, одредбу Устава за коју се сматра да је повријеђена; наводе, чињенице и доказе на којима се захтјев заснива; друге податке и прилоге од значаја за оцјењивање уставности и потпис овлашћеног лица, овјерен печатом подносиоца захтјева.

I. Пословник Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 40/10 и 18/16)

Члан 41.

Рјешење о одбацивању захтјева

Кад суд на сједници без јавне расправе доноси рјешење о одбацивању захтјева придржаваће се разлога наведених у члану 26. став 1. Закона и рјешења заснивати на само једном разлогу, уколико Суд не одлучи другачије.

Ако не постоје друге процесне претпоставке за одлучивање о бити ствари, осим оних изричито наведених у ставу 1. члана 26. Закона, у рјешењу се изричито наводи о којим се процесним претпоставкама

ради. Те друге претпоставке могу бити, нарочито:

- да у остављеном року подносилац није отклонио недостатке на које му је указано или их није уклонио онако као му је наложено,
- да оспорени општи акт није на снази,
- да се ради о захтјеву о којем је Суд већ одлучио или да се ради о захтјеву исте правне и чињеничне природе у којем је Суд већ заузео становишта и сл.

(...)

15. Чињенично стање и став Уставног суда Федерације

Рјешавајући по наведеном захтјеву, Уставни суд Федерације је утврдио следеће релевантне чињенице и то:

Захтјев којим је покренут поступак је сачињен и достављен од стране судије Кантоналног суда у Ливну, а не од тога суда као органа кога представља председник суда који је овлашћен за предочавање уставног питања пред Уставним судом Федерације, како то налажу одредбе члана IV.Ц.3.10 (4) Устава Федерације Босне и Херцеговине. Активну легитимацију за подношење захтјева имају искључиво Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине и кантонални судови у Федерацији Босне и Херцеговине као органи судске власти, те захтјев за оцјену уставности у виду предочавања уставних питања пред овим судом могу покренути искључиво наведени органи судске власти, потписани од стране овлашћених заступника, председника тих судова.

С друге стране, захтјев за давање мишљења пред овим судом, у смислу члана IV.Б.3. 7 д) (III) Устава Федерације Босне и Херцеговине, могу затражити и тиме покренути поступак за давање мишљења замјеници Премијера Федерације Босне и Херцеговине.

Уставни суд Федерације је затражио појашњење и прецизирање захтјева на начин да буде усклађен са уставним и законским нормама, а Кантонални суд у Ливну није у цијелости поступио по јасним упутама, чиме се стекао, осим утврђене чињенице да је исти

покренут од стране неовлашћеног лица, још један услов за његово одбацивање.

Стога је донесена одлука као у изреци.

Ово рјешење Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу: Александра Мартиновић, председница Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, др сц. Шахбаз Џихановић, проф. др Един Муминовић и др сц. Ката Сењак, судије Суда.

Број: У-3/18

Дана: 17.12.2018. године

Председница

Уставног суда Федерације

Александра Мартиновић